

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5505/2536

นาง สำราญ ตนุพันธ์

นาง ธิพา ทาทองหรือสุภา ทา ทอง กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 1390

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 138

โจทก์และจำเลยทั้งสามทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้ที่ดินของทั้งสองฝ่ายบางส่วนเป็นทางการจำยอมโดยยอมให้ตัดฟันต้นไม้ที่ขึ้นกีดขวางทางหรือปรับทางการจำยอมนี้ได้เพื่อความสะดวกในการใช้ทาง การที่โจทก์ถมดินใหม่สูงกว่าพื้นดินเดิมประมาณ 1 คืบตัดต้นมะม่วงแล้วยังเหลือตอสูงกว่าพื้นดินประมาณ 1 คืบมุงหลังคาสังกะสีระเบียงใหม่และทำหลังคาห้องน้ำใหม่แต่ไม่มีรางน้ำฝนและโจทก์ทำท่อระบายน้ำจากห้องน้ำไหลลงมาทางเดินเหล่านี้เป็นการกระทำที่ขัดขวางและทำให้ไม่สะดวกแก่การใช้ทางการจำยอมจึงไม่เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยโจทก์และจำเลยทั้งสามยอมให้ที่ดินของทั้งสองฝ่ายบางส่วนเป็นทางการจำยอมและยอมให้ตัดฟันต้นไม้ที่ขึ้นกีดขวางทางหรือปรับทางการจำยอมนี้ได้เพื่อความสะดวกในการใช้ทาง ชั้นบังคับคดีโจทก์และจำเลยทั้งสามโต้เถียงถึงสภาพทางการจำยอม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำศาลทำแผนที่สังเขปแสดงสภาพทางภารจำยอมซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างรับรองว่าถูกต้องตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2531 และโจทก์แถลงว่า โจทก์จะตัดต้นมะม่วงหลังคาห้องน้ำและลวดชิงเสาะเครื่องรับโทรทัศน์ที่ล้ำเข้าไปในทางภารจำยอมและจะปรับทางเดินที่เป็นหลุมหรือเป็นที่ลุ่มให้อยู่ในระดับเดียวกับทางเดินที่เป็นระดับสูงโดยจะนำดินไปถมทางเดินให้อยู่ในสภาพที่เสมอกัน จำเลยแถลงว่า จำเลยยอมให้โจทก์นำดินไปถมให้เสมอกับทางเดินที่อยู่ระดับสูง แต่ไม่ยอมให้โจทก์ถมสูงกว่าระดับเดิมต่อมากลุ่มความได้เถียงกันว่า โจทก์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ศาลชั้นต้นได้เดินเผชิญสืบทางภารจำยอมตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2532 แล้วมีคำสั่งว่าโจทก์ถมดินสูงกว่าที่ดินระดับสูงสุดประมาณ 1 คืบ จึงมีคำสั่งให้โจทก์ขนดินที่ถมออกให้เสมอกับที่ดินระดับสูงที่มีอยู่เดิมสำหรับต้นมะม่วงที่โจทก์ตัดไว้ปรากฏว่าสูงกว่าพื้นดินประมาณ 1 คืบ เดินไม่สะดวก ให้โจทก์ตัดต่อมะม่วงให้เสมอกับระดับทางเดินส่วนหลังคาห้องน้ำและหลังคาระเบียงที่โจทก์ทำใหม่ น้ำฝนไหลจากชายคาลงทางเดิน ให้โจทก์ทำรางน้ำหรือแก้ไขโดยวิธีอื่นเพื่อป้องกันน้ำตกจากชายคา ตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2532 โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษตามยอมศาล ไม่มีอำนาจที่จะกำหนดวิธีการขึ้นใหม่หรือมีคำสั่งผิดไปจากคำพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หากจำเลยเสียหายจากการที่โจทก์ใช้สิทธิในทางภารจำยอมก็ชอบที่จะดำเนินคดีแก่โจทก์เป็นคดีใหม่ ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้ถือตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลชั้นต้น ระบุเรื่องการทำทางภาระจำยอมว่า โจทก์ยอมตัดต้นไม้ที่ขึ้นกีดขวางทางและปรับทางภาระจำยอมตามที่ตกลงกันเพื่อสะดวกแก่การใช้ และโจทก์ยังแถลงต่อศาลชั้นต้นตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2531 ว่า โจทก์จะตัดต้นมะม่วงหลังคาห้องน้ำและลวดชิงเสาเครื่องรับโทรทัศน์ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 และเมื่อศาลชั้นต้นได้เดินเผชิญสืบทางภาระจำยอม ปรากฏว่าโจทก์ถมดินใหม่สูงกว่าพื้นเดิมประมาณ 1 คืบเศษ โจทก์ตัดต้นมะม่วงแต่ยังเหลือตอสูงกว่าพื้นดินประมาณ 1 คืบเศษ มุงหลังคาสังกะสีระเบียงใหม่ และทำหลังคาห้องน้ำใหม่ แต่ไม่มีรางน้ำฝนและโจทก์ทำท่อระบายน้ำจากห้องน้ำไหลลงมาทางเดิน การกระทำของโจทก์ดังกล่าวเป็นการขัดขวางและทำให้ไม่สะดวกแก่การใช้ทางภาระจำยอมจึงไม่เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความประกอบกับคำแถลงของโจทก์ต่อศาลชั้นต้นตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2511 เป็นคำรับของโจทก์ที่จะปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2532 จึงชอบแล้ว เพราะเป็นคำสั่งให้โจทก์ปฏิบัติตามคำพิพากษายอมโดยถูกต้อง มิใช่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบดังที่โจทก์ฎีกา

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ